

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.3
к Договору об оказании услуг на базе Облачной Платформы
с использованием Портала самообслуживания Облачной платформы Оператора

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
«РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ (КИБЕРПРОТЕКТ)»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

№	Термины	Определение
1.1.	Уровень доступности Услуги	Уровень доступности Услуги определяется в «Соглашении об уровне обслуживания», Приложение №3 к Договору.
1.2.	Соглашение об уровне оказания Услуги (SLA)	Приложение №3 к Договору.
1.3.	Панель управления	Специализированная веб-страница, с помощью которой Клиент осуществляет управление. Услугой и ее использование. Ссылка и аутентификационные данные для доступа к Панели управления предоставляются по электронной почте, указанной в договоре, Раздел 14 «Реквизиты», графа «Контактные данные по техническим вопросам».
1.4.	Организация	Закрытая логическая структура в панели управления, которая выделяется клиенту, включает пользователей клиента, и дает возможность управлять ресурсами и доступами.
1.5.	Дата начала оказания Услуги	Дата предоставления Клиенту Аутентификационных данных, позволяющих Клиенту получить доступ в Панель управления Услугой и начать использование Услуги.
1.6.	Агент	Элемент ПО резервного копирования, устанавливаемый на клиентском компьютере для получения доступа к данным и проведения их резервного копирования.
1.7.	Панель управления резервным копированием	Web-портал в сети Интернет, с помощью которого осуществляются управление политиками резервного копирования и восстановлением данных. Клиент использует панель управления, организованную средствами Киберпротект, доступ к которой Клиент получает через сеть Интернет.
1.8.	Объект (объект резервного копирования)	Файловая система физического Сервера или Рабочей станции Клиента, Виртуальной машины Клиента, Приложение или База данных Клиента, для которых осуществляются операции резервного копирования.

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

2.1. Определение Услуги

Облачное резервное копирование (далее Услуга) представляет собой услугу по предоставлению Клиенту доступа к ресурсам программно-аппаратного комплекса резервного копирования в составе Облачной Платформы Оператора в целях осуществления резервного копирования Виртуальных машин, физических серверов и рабочих станций, размещенных на вычислительных ресурсах клиента или на ресурсах Облачной Платформы Оператора.

Программно-аппаратный комплекс (далее ПАК) резервного копирования, который использует Оператор для оказания Услуги, является исключительной собственностью Оператора. Все размещенные Клиентом Данные остаются собственностью Клиента.

Состав Услуги определяется Клиентом при формировании Заказа.

2.2. Панель управления Услугой

2.2.1. Панель управления

Панель управления предназначена для управления политиками резервного копирования и восстановления данных. Клиент использует панель управления, организованную средствами Киберпротект, доступ к которой Клиент получает через сеть Интернет

Для доступа в Панель управления Оператор предоставляет Клиенту Аутентификационные данные Панели управления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента реализации Оператором Заказа на оказание Услуги.

Панель управления предназначена для управления политиками резервного копирования и восстановления данных. Клиент использует панель управления, организованную средствами Киберпротект, доступ к которой Клиент получает через сеть Интернет.

2.2.2. Активация услуги

Для начала использования услуги клиент должен отправить запрос на подключение посредством Панели управления облачными ресурсами, расположенной по адресу <https://console.t1.cloud/>

2.3. Основные компоненты Услуги

2.3.1. Услуга резервного копирования

Услуга заключается в осуществлении резервного копирования Объектов Клиента и размещении резервных копий в хранилище на Облачной платформе Оператора с помощью Агента резервного копирования. Для этого необходима установка соответствующего Агента в операционную систему Объекта резервного копирования. Установку и настройку Агентов выполняет Клиент самостоятельно.

Резервные копии Объектов могут храниться в хранилище на Облачной платформе Оператора, в локальном хранилище Клиента или в ДЦ Киберпротект на выбор Клиента. Передача данных осуществляется по сети Интернет с использованием SSL-шифрования трафика.

В рамках Услуги возможно проводить резервное копирование Объектов на базе операционных систем Microsoft Windows и Linux, гипервизоров VMware ESXi, Virtuozzo Hybrid Infrastructure, Hyper-V, Virtuozzo, KVM, Red Hat Virtualization (oVirt), Citrix XenServer, Nutanix AHV, Scale Computing HC3, а также приложений Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Active Directory, Microsoft 365 Business, Веб-сайтов

Настройкой планов резервного копирования и восстановлением Объектов Клиент управляет через специальную панель управления, доступную Клиенту посредством сети Интернет.

Заказывая услугу Резервное копирование на базе Киберпротект, Клиент гарантирует, что он (сотрудники, подрядчики или иные представители Клиента, которым будет предоставлен доступ к Панели управления резервным копированием) обладает специальными знаниями, квалификацией и необходимыми навыками, достаточными для управления резервным копированием.

Для обеспечения возможности выполнения корректного резервного копирования Объектов Клиент обязуется иметь в своем Виртуальном Дата-центре свободное дисковое пространство в размере не менее 10% от объема каждой резервируемой виртуальной машины.

Для выполнения успешного восстановления данных из резервных копий Клиент должен соблюдать следующие условия:

- провести тестовое восстановление данных сразу после настройки резервного копирования;
- проводить периодическое тестовое восстановление данных с частотой не менее 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев.

Оператор предоставляет Услугу в течение согласованного в Заказе срока: 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю.

Оператор обязуется хранить созданные резервные копии Объектов резервного копирования Клиента в течение всего срока предоставления Услуги и несет ответственность за бесперебойное функционирование сервиса резервного копирования. Оператор не гарантирует успешное создание резервных копий и восстановление Объектов резервного копирования из резервных копий в случае, если Клиент использует неподдерживаемые разработчиком операционные системы и среды, версии приложений, а также платформы виртуализации, а также в случае, если Клиент размещает резервные копии вне Облачной платформы Оператора.

3. ТАРИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

3.1. Порядок оплаты

Оплата за оказанные Услуги осуществляется посредством единовременных и/или ежемесячных платежей. Стоимость оплаты формируется за Расчетный период согласно заказанному Клиентом объему и согласно утвержденным тарифам.

По истечении Расчетного периода клиенту предоставляется детализированный отчет о потребленном пуле ресурсов.

Оплата за использование Услуги осуществляется путем безналичного расчета на основании выставленного Оператором счета.

3.2. Тарификация Услуги

Тарифы на оказание Услуг отражены в Приложении №1 и размещены на сайте Оператора. Тарификация услуги – статическая, согласно заказанному Клиентом объему Услуги.

Оплата сопутствующих ресурсов (например, IP, дискового пространства и пр.) осуществляется на основе тарифов соответствующих сервисов, установленных в Приложении №1.

3.3. Единовременные платежи за Услугу

Единовременные платежи могут быть установлены за дополнительные виды работ, осуществляемые Оператором.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Клиент должен соблюдать все технические меры предосторожности, необходимые для использования Услуги и обеспечения совместимости его веб-сайта и/или Программных Приложений с Услугой, системными ресурсами, программным обеспечением и техническими ограничениями Облачного резервного копирования и Облачной Платформы Оператора.

Клиент должен обеспечить отсутствие избыточной нагрузки на серверы Оператора в период использования Услуги Клиентом.

Оператор не несет ответственности за ненадлежащую работу Услуги и/или потерю данных в результате несоблюдения условий использования Услуги.

Клиент обязуется не совершать никаких действий, которые могут повлиять на конфигурацию Облачной Платформы, ее работоспособность и безопасность или оказать негативный эффект на производительность Облачной платформы.

Оператор не несет ответственность в случае, если конфигурация Услуги, выбранная Клиентом, не является достаточной для удовлетворения потребностей Клиента в части требований и подключений или превышает предусмотренные Клиентом параметры.

Оператор оставляет за собой право приостановить или прекратить оказание Услуги в случае несоблюдения Клиентом технических ограничений, приведенных в настоящей статье, а также в случаях, если с использованием Услуги будут осуществляться противоправные действия.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оператор имеет право удалить Контент и Данные Клиента, размещенные Клиентом в рамках оказания Услуги и освободить занятые ресурсы Облачной Платформе Оператора по истечении 30 дней, при размещении ресурсов в Дата-центре Т1Клауд, и по истечении 14 дней, при размещении ресурсов в Дата-центре Киберпротект, после окончания предоставления Услуги.

Настоящие Общие Условия составлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.